

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0058282-22.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **VICTOR FERREIRA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos Eduardo Oliveira de Alencar****V I S T O S**

Trata-se de ação penal ajuizada pelo *Ministério Público do Estado de São Paulo* em face de VICTOR FERREIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática de delito previsto no artigo 33, *caput*, da Lei 11.343/06, porque, no dia 13 de julho de 2016, por volta das 14h, na Rua Olímpio Tomas Fernandes, altura do nº 46, Pirituba, nesta cidade e comarca, trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Auto de Exibição e Apreensão (fls. 24/25) e conforme denúncia de fls. 1/2.

Deflagrou-se a persecução penal por auto de prisão em flagrante delito, lavrado no dia 13 de julho de 2016 pela autoridade policial da 4ª *Delegacia Seccional Norte*.

No dia seguinte aos fatos, realizou-se audiência de custódia no Departamento de Inquéritos Policiais da Capital – DIPO e concedeu-se liberdade provisória ao acusado, mediante comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 dias sem expressa autorização, recolhimento domiciliar noturno das 22h às 6h e proibição de alteração de residência sem prévia comunicação.

Inconformado com essa decisão, o Ministério Público



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 9001504-73.2016.8.26.0050 e impetrou o Mandado de Segurança nº 2142090-41.2016 — requerendo a concessão de *efeito suspensivo-ativo*. Aos 6 de fevereiro de 2017, a 2ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao reclamo e, em 26 de junho do mesmo ano, denegou a segurança.

Após breve investigação pela polícia judiciária, a denúncia foi oferecida e determinou-se o processamento da ação penal.

O réu foi regularmente notificado em 13 de outubro de 2016 (fl. 264), e apresentou, por meio da Defensoria Pública, defesa preliminar (fls. 360/361).

As teses formuladas pelo réu em sua resposta foram apreciadas em 16 de maio de 2017 (decisão de fls. 362/363) e, na mesma oportunidade, a denúncia foi recebida.

Realizou-se audiência una em 21 de agosto de 2017, com oitiva de testemunhas arroladas pela acusação e defesa. Ao final, o réu foi interrogado.

Manifestaram-se as partes em debates.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido formulado na denúncia deve ser julgado procedente. Após regular instrução probatória, a prova amealhada é apta a embasar, com segurança, um decreto condenatório.

Dá-se o crime de tráfico ilícito de drogas quando o agente pratica um dos núcleos do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, bastando a realização de um único verbo do tipo para a adequação da conduta.

No caso dos autos, o agente trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, para


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
31ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entrega a consumo de terceiro, fatos que se subsumem perfeitamente à descrição legal.

A materialidade do delito está fartamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico, afirmando-se a existência dos princípios ativos da substância encontrada com o denunciado.

A autoria é inquestionável, e decorre dos precisos relatos feitos por investigadores de polícia.

Com efeito, visando à repressão do tráfico de drogas, policiais civis dirigiram-se ao local — em que, anteriormente, já realizaram prisões por tráfico de drogas —, a bordo de viaturas (duas) caracterizada e descaracterizada.

O investigador Ricardo, passando-se por usuário de entorpecente, manteve contato com um transeunte — possivelmente outro usuário —, que lhe apontou o acusado como sendo o vendedor de drogas naquele dia.

Com uma nota de vinte reais marcada, o agente solicitou ao réu a venda de duas porções de *cocaína*. A seguir, o réu dirigiu-se a uma viela — situada na Rua Olímpio Tomas Fernandes com a Travessa Reverendo Professor Paulo Hasse —, apanhou o entorpecente e o entregou ao comprador.

Após, o investigador de polícia foi ao encontro dos demais investigadores e, juntos, estabeleceram a estratégia da abordagem — dois deles abordariam o réu e o terceiro (aquele que adquiriu o entorpecente) realizaria a apreensão da droga, pois conhecia o local em que estaria escondida.

Foi assim que o acusado foi abordado e a droga apreendida (dentro de um estojo, foram localizadas noventa porções de *cocaína*, semelhantes àsquelas duas vendidas anteriormente ao investigador).

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ocorre que familiares do acusado tumultuaram a ação policial, o que propiciou ao réu a tentativa de fuga do local.

Um dos agentes, entretanto, deslocou-se com a viatura e deteve o denunciado nas imediações de um “condomínio Cingapura”.

Os relatos dos investigadores de polícia são coesos e harmônicos, fornecendo a perfeita dimensão da dinâmica do fato em que se apreendeu o entorpecente.

Nada há nos autos que desautorize os depoimentos prestados pelos policiais. Ao contrário, as testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, apresentaram versão detalhada dos fatos, condizentes com seus depoimentos prestados em inquérito policial.

Não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, porque eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas afirmações, até que se demonstre cabalmente o contrário.

O que retira a credibilidade de um depoimento prestado por policial (assim como em qualquer prova oral) é a falta de coerência, detalhamento, uniformidade da versão aos fatos.

Nada há nos autos que levante qualquer suspeita dos investigadores em relação ao denunciado, inexistindo motivos para, acolhendo a negativa do réu, concluir tratar-se de flagrante forjado.

Sequer a movimentação de pessoas após a prisão do réu — como se vê dos pequenos vídeos por ele fornecidos — fragiliza a palavra dos policiais. Ninguém viu o contato entre o policial Ricardo Isaac e o réu, de modo que a insurgência da população mais parece uma genérica manifestação.

Assim sendo, do contexto probatório coligido aos autos, a condenação é medida que se impõe.

Comprovada a autoria e materialidade delitiva, passo à



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fixação da pena.

Atendendo aos ditames do art. 42 da Lei 11.343/06 e do art. 59 do Código Penal, a pena deve ser fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ausente qualquer circunstância judicial desfavorável.

Por fim, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu é primário, com bons antecedentes, não se dedica a atividade criminosas nem há prova de que integre organização criminosa, razão pela qual diminuo em 1/2 a pena anteriormente fixada (em virtude da natureza da droga, de reconhecido poder vulnerante), alcançando 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no patamar mínimo, pena que torno definitiva.

A pena pecuniária foi fixada pelos mesmos critérios, e o valor de cada dia-multa foi estabelecido no mínimo ante a ausência de dados nos autos quanto à situação econômica do réu.

Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, o plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n.º 111.840/ES, afastou a obrigatoriedade do regime inicial fechado para condenados por crimes hediondos e equiparados, devendo-se observar, assim, o disposto no art. 33, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.

Deste modo, o regime inicial é o aberto.

Atendendo a orientação jurisprudencial (decorrente do julgamento, pelo E. Supremo Tribunal Federal, do HC número 97.256/RS, corroborado pela Resolução 5, de 15 de fevereiro de 2012, editada pelo C. Senado Federal), substituo a pena privativa por restritiva de direitos — prestação de serviços à comunidade, cujas condições devem ser definidas pelo Juízo da Execução. O denunciado é jovem, informou ocupação lícita e demonstrou vínculo familiar. Tem capacidade de se ocupar adequadamente, com conduta social ajustada a sua realidade. A pena



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

31ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

alternativa, portanto, é socialmente recomendada no caso.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação penal e CONDENO VICTOR FERREIRA, qualificado nos autos, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos – prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de trabalho por dia de condenação, em condições oportunamente definidas pelo Juízo da Execução –, e a pagar 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no patamar mínimo, como incurso no art. 33, “*caput*”, da Lei 11.343/06.

Dê-se à droga a destinação prevista na Lei 11.343/06.

Concedo gratuidade processual ao sentenciado, isentando-o do pagamento de custas e despesas processuais.

Publicada em audiência, os presentes saem intimados. Registre-se e comunique-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

São Paulo, 21 de agosto de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**